(ولا المسلم) أي ولا يقع حج المسلم عن الفرض ولا عن النفل لبطلان كل منهما (اذا ارتد بعد الحج وان تاب) أي عن الكفر وأسلم (ولا المجنون والصبي والعبد) أي ولا يقع حج هولاء عن الفرض بخلاف النفل لما تقدم (وان أفاق) أي المجنون (وبلغ) أي الصبي (وعتق) أي العبد (بعده) أي بعد أداء حجه (ولا بأداء الغير) أي كالرفيق مأمورا ولا للمغمى عليه (قبل العذر) أي قبل حصول الاغماء والزمانة والعمى وكل مانع من الاداء فانه لا يقع حينئذ عن الفرض بل يقع نفلا اذا حج أحد عنهم بل ولو تحقق بعد العذر الا ان العذر ما استمر وارتفع فانه ينقلب نفلا (ولا بنية النفل) أي ولا يقع الفرض بنية النفل بل لابد من نية الفرض أو مطلق النية ليقع عن الفرض (أو عن الغير) أي ولا يقع الفرض بنية عن الغير فانه اذا حج عن الغير بأمر منه أو بدونه ونواه عنه نفلا أو فرضا سواء قلنا بأن الحج عن الغير يقع عن الآمر أو المأمور فانه لا يصح أن يقع عن فرض المأمور وفيه ايماء الى ان المأمور يجوز أن يحج عن الغير مع انه لم يحج عن نفسه الا انه مع الكراهة عندنا ولا يصح عند الشافعي بل يقع عن فرضه ولا تصح نيابته عن غيره (او مع الفساد) أي لا يقع الحج عن الفرض اذا باشر أفعال الحج مع تحقق فساده بالجماع قبل الوقوف (فهؤلاء) أي المجنون والصبي والعبد ومن بعدهم (لو حجوا ولو بعد الاستطاعة) أي في الصورة لان العبد ليس له الاستطاعة وهي غير معتبرة في حق المجنون والصبي حيث لا يجب عليهما (لا يسقط عنهم الفرض) أي بل يقع لهم النفل (ويجب عليهم ثانيا) أي أن يحجوا فرضا (اذا استطاعوا) اي ان استمرت استطاعتهم او تجددت بعد زوال العذر (وأما الفقير) اي الحقيقي وهو من ليس له مال (ومن بمعناه) اي كمن له مال لكنه مستغرق بالديون او بحقوق المسلمين كالظلمة من الامراء والسلاطين (اذا حج سقط عنه الفرض ان نواه) اي الفرض في احرام حجه (أو أطلق النية) اي وان لم يقيد بكونه نفلا او نذرا (حتى لو استغنى) اي صار غنيا بحصول المال من الوجه الحلال (بعد ذلك) اي بعد ادائه الحج بغير استطاعة (لا يجب عليه ثانيا) اي في المآل خلافا للامام أحمد فانه قال اذا حج بمال حرام فانه لا يسقط عنه حجة الاسلام مع الاتفاق على انه لا ثواب له في ادائه وأن حجه مردود عليه

﴿ فصل فيمن يجب عليه الوصية بالحج ﴾ اي بأن يحج عنه بعد موته من ماله على ما سيجيء من الشروط في بابه (وهو كل من قدر على شرائط الوجوب) الاولى ان يقال وهو من وجد في حقه شرائط الوجوب (ولم يحج) اي بنفسه (فعليه الايصاء به سواء قدر على شرائط الاداء ام لا) اي أم لم يقدر على شرائط الاداء لكن اذا وجد فيه شرائط الوجوب ولم يوجد شرائط الاداء فعليه الاحجاج في الحال أو الايصاء في المآل بخلاف من وجد فيه شرائط الاداء أيضا ولم يحج فانه يتعين في حقه الايصاء (اما اذا قدر على شرائط الاداء دون الوجوب) أي دون شرائط الوجوب (فلا يجب الايصاء عليه) لانه ما وجب الحج عليه والايصاء شرطه تحقق وجوب الاداء فانه بمنزلة الكفارة والقضاء وكذا لا يجب عليه الاحجاج لما ذكر فلا مفهوم لقوله فلا يجب عليه الايصاء ولا في قوله فعليه الايصاء على الاطلاق

﴿ فصل ﴾ (واذا وجدت الشروط) اي شروط وجوب الحج وادائه ووجب (فالوجوب على الفور) أي محمول عليه في القول الاصح عندنا وهو اختيار أبي يوسف وأصح الروايتين عن أبي حنيفة كما نص عليه قاضيخان وصاحب الكافي وبه قال مالك في المشهور وأحمد في الاظهر والمازني من الشافعية (فيقدمه خائف العزوبة) أي من العنت (على التزوج) لتحقق تعلق وجوب الحج وسببه (ويأثم المؤخر عن

علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار ثلاث مرات ويرفع بها صوته (ويستحب) السير آخر الليل لحديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فان الارض تطوى بالليل رواه أبو داود والحاكم وصححه (قال البيهقي) يكره السير أول الليل لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا مواشيكم وصبيانكم اذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء رواه مسلم (فاذا) أراد الرحيل يودع منزله بصلاة ركعتين يشهد له ذلك المنزل بذلك يوم القيامة وقد روى أنس